

- 5 IMPP. DIOCLETIANVS ET MAXIMIANVS AA. VICTORINO. Si non conuicii [B 60, 21, 48] consilio te aliquid iniuriosum dixisse probare potes, fides ueri a calumnia te defendit. si in rixa inconsulto calore prolapsus homicidii conuicium obieciasti et ex eo die annus excessit, cum iniuriarum actio annuo tempore praescripta sit, ob iniuriae admissum conueniri non potes. PP. VI ID. IVL. IPSIS III ET III AA. CONSS. a. 290
- 6 IDEM AA. FLAVIANO. Cum nec patronos iniuriam facere libertis iuris [B 60, 21, 49] aequitas permittat, proponasque patronae heredes eum, qui libertatem a defuncta acceperat, iniuriis adficere, curabit praeses prouinciae contumeliam heredum compescere. PP. ID. IVL. IPSIS III ET III AA. CONSS. a. 290
- 7 IDEM AA. ET CC. PAENENTIANO. Iniuriarum causa non publici iudicii, [B 60, 21, 50] sed priuati continet querellam. S. ID. FEBR. SIRMI AA. CONSS. a. 293
- 8 IDEM AA. ET CC. MARCIANO. Dominum pro atroci iniuria, quam seruus [B 60, 21, 51] ejus passus est, edicti perpetui actione proposita, qua damni etiam haberi rationem uerbis euidenter exprimitur, agere posse conuenit. S. XV K. NOV. CC. CONSS. a. 294
- 9 IDEM AA. ET CC. NONNAE. Qui liberos infamandi gratia dixerunt seruos, [B 60, 21, 52] iniuriarum conueniri posse non ambigitur. S. VI K. DEC. NICOMEDIAE CC. CONSS. a. 294
- 10 IDEM AA. ET CC. PAVLO. Si quidem auiam tuam ancillam infamandi [B 60, 21, 53] causa rei publicae ciuitatis Comanensium dixit Zenodorus ac recessit, iniuriarum actione statim conueniri potest. nam si perseueret in causa facultatem habens agendi, super hac deferri querellam ac tunc demum, si non esse serua fuerit pronuntiata, postulari conuenit. 20 S. XV K. IAN. NICOMEDIAE CC. CONSS. a. 294
- 11 IMP. ZENO A. ALEXANDRO VIRO ILLVSTRI. Si quando iniuriarum actio, [B 60, 21, 54] quam inter priuata delicta ueteris iuris auctores connumerant, a quibuslibet illustribus uiris, militantibus seu sine cingulo constitatis, uel uxoribus eorum uel liberis masculini sexus uel filiabus, superstitiibus uidelicet patribus aut maritis illustribus, uel si aduersus aliquam huiusmodi personam criminaliter forte mouetur, ipsos quidem, qui super iniuria queruntur, inscribere aliaque omnia, quae in huiusmodi causis de more procedunt, sollemniter obseruare decernimus: licere autem illustri accusatori uel reo, uxori uel liberis masculini sexus seu filiae itidem illustris superstitis causam iniuriarum in quocumque iudicio competenti per procuratorem criminaliter suscipere uel mouere, sententiam iudice contra eum qui procuratorem dederit, etsi ipse non adesset¹ iudiciis nec causam per procuratorem diceret, legibus prolaturus: ita tamen, ut nullus alius idem sibi audeat uindicare uel a nostro numine postulare: sed in ceteris mos iudiciorum qui hactenus obtinuit et in posterum seruetur intactus. D. V NON. NOV. CONSTANTINOPOLI ILLO VO. CONS. a. 478
- L* (35, 5...9) *C R* (transponit 35, 10. 9) *Q* (35, 10...39, 1 in litura) *T* (inde a u. 17)

¹ ac si ipse adesset (*T*^b)?

1 imp. *RQ* | aa.] aa. et cc. *Q* | uictorino om. *R* | conuicio *L*^a 2 dixisse iniuriosum *Q* | probari potest (potes *R*^b) *LR*, ἀποδείξει δύνασαι *B* (κ.π.) | calumpnita te *L*^a | sin *Q*, εἰ δὲ *B* (κ.π.) 3 rixam *R* | homicidium *C* 4 cum om. *R*^a | tempore annuo *Q* 5 s. a. *Hal. L* | vi] iii *L* | aa. iii et iii *Hal.*, iii et ii aa. *L* 6 aa.] a. *R*, a. et cc. *Q*, om. *L* 7 herede *R* | libertate *L* | functa *R*^a 8 iniurias *C* | heredem *L*^a | s. a. *Hal. L* 9 iii ... cons. om. *L*, aa. om. *Hal.* 10 aa. et cc.] a. *R* | iuditiis *Q*^a 11 continet] eo c. *R* | querelas *C* | s. a. *Hal. L* | aa. om. *L* 12 aa. et cc.] a. *R* | matiano *R* 13 praeposita *R* | habere *C* | ratione *L* 14 s. a. *Hal. L* | cc.] *L*, aa. et *Hal.* 16 s. a. *Hal. L* | vi] iii *L* | cc.] *L*, aa. *Hal.* 17 aa. et cc.] a. *R* | ania tua *C* 18 eomanensium *R*^a?. comanensium *T* | ac

recessit] agreeae sit *C* | actionem *R*^a 19 per-seueres *R*^a | causam *CRT*^a? | habeas *R*^a, habes *R*^b | hac] han *R* 20 ac ... conuenit om. *R*^a | esset *T*^a 21 s. a. *Hal.* 22 uiro ill.] uero illis *T* 23 ueteres *R*, ueteris *T*^a | actores *T* | communerant *R*^a | illustris *T*^a 24 sine om. *C* | singulo *C* | uxoribus] eo uel ux. *C* 25 superstitiibus ... maritis (maritus *CR*^a?) om. *T*^a 26 moueretur *C* | ipsis *C* | qui] quis *R* | iniuriam *R* 27 aliaque] aliqua *T*^a | causa *C*, casus *T*^a 28 obseruari *T* | uxori] uel ux. *T* | liberi *C* 29 sexu *C* | quacumque *C* 30 iudicem *C* 31 procurat.] per proc. *R*^a | etsi ... 32 diceret om. *R*^a | adesse *C* 32 sibi ut n. a. idem *C* 33 nomine *C*, munimine *R*^a? | mos] mox *CT*^a, mo*** *R*^a 34 seruet *C*, seduetur *R*^a | s. a. *Hal.*

XXXVI

R DE FAMOSIS LIBELLIS R

- 1 Πᾶς ὁ εὐρίσκων φλυαρίαν ἢ ἰσφραγισμένην ἢ ἀσφράγιστον καὶ μὴ παραχρῆμα καίων, [B 60, 63, 1
ἀλλ' ἀναγινώσκων ὑποκείμεθα τῇ τιμωρίᾳ, ἥτιν ὑπόκειται καὶ ὁ συντεθεικώς τὴν φλυαρίαν.
- 2 (1) IMPP. VALENTINIANVS ET VALENS AA. EDICTVM. 'Si quis famo- [Th. 9, 34, 7 B 60, 63, 1 5
sum libellum siue domi siue in publico uel quocumque loco ignarus reppererit², aut cor-
1 rumpat³, priusquam alter inueniat, aut nulli confiteatur inuentum. Sin uero non statim
easdem chartulas uel corruperit uel igni consumpserit, sed uim earum manifestauerit, sciat
2 se quasi auctorem huiusmodi delicti⁴ capitali sententia subiugandum. Sane si quis deuotionis
suae ac salutis publicae custodiam gerit, nomen suum profiteatur et ea, quae per 10
famosum persequenda putauit, ore proprio edicat, ita ut absque ulla trepidatione accedat,
sciens, quod, si adsertionibus ueri fides fuerit opitulata, laudem maximam ac praemium a
3 nostra clementia consequetur. Sin uero minime haec uera ostenderit, capitali poena [(Th.)
plectetur. huiusmodi autem libellus alterius opinionem non laedat. D. XIII K. MART. 11
CONSTANTINOPOLI VALENTINIANO ET VALENTE AA. CONSS. a. 365

XXXVII

R DE ABIGEIS R

- 1 'IMPP. ARCADIVS ET HONORIVS AA. PASIPHILLO⁶. Abacti [Th. 2, 1, 8, 1 mut. B 60, 25, 5
animalis accusatio non solum cum inscriptionibus, sed etiam sine ea obseruatione pro- 19
ponitur. D. VIII K. IAN. MEDIOLANI OLYBRIO ET PROBINO CONSS. a. 395

XXXVIII

R DE NILI AGGERIBVS NON RVMPENDIS R

- 1 IMPP. HONORIVS ET THEODOSIVS AA. ANTHEMIO PP. Si quis [Th. 9, 32, 1 B 60, 25, 6
posthac per Aegyptum intra duodecimum cubitum fluminis Nili ulla fluenta de propriis
ac uetustis usibus praeter fas praeterque morem antiquitatis usurpauerit, flammis eo loco 25
consumatur, in quo uetustatis reuerentiam et propemodum ipsius imperii appetierit securi-
L (36) CR (38, 1 om. R^a) T: index 36, 1 ex B (= Synopsis Φ 4, 1 p. 667) restitutus est

¹ pr. ex Th. 9, 34, 9 additum est ² offenderit Th. ³ discerpit Th. ⁴ sin uero ...
delicti] famosorum infame nomen est libellorum, ac si quis uel colligendos uel legendos
putauerit ac non statim chartas igni consumpserit, sciat se Th. ⁵ iunge 8, 4, 8. 9, 2, 16
⁶ suo salutem addit Th.

3 const. greca C: cuius libri auctoritatem non uideo quemadmodum recusare possint, qui indicem B, qui praecedat indicem c. 2, ideo huic loco restituere dubitauerunt, quia idem argumentum in c. 2 redit. accedit quod libellorum siue signatorum siue non signatorum in c. 2 nulla mentio fit | ἢ ἰσφρ.] ἰσφρ. Synopsis 4 ὑπόκειται] ὑπέρκειται Synopsis 5 imp. LR | et dictum R, edictu T 6 domi in domo T | loci L 7 ueniat T^a | confertur R^a | statum R^a 8 corrumpit CRT^a? 9 huiusmodi T | sententiae RT 10 salutis] s. qui C | egerit T 11 persequenda putauit C, putauerit persequenda (requirenda T) RT, prosequenda putauit Th. | nulla L^a | accedat om. T^a 12 si adsert.]

assert. L, asisercionibus R^a | ueri] suis ueri R | fieri opitulatam C | ac] RT Th., et LC 13 consequatur CR | si L | uerba L^aC 14 oppinionem L, opiniones C | s. a. Th. 9, 34, 7 Hal. L | d. xui L, pp. xvi Hal. 17 abieis RT^a 18 pasiphio R^a, pasifilio T | abducti T 19 etiam] et R 20 s. a. Th. Hal. | vi Hal. | mediol. om. Hal. 22 corrumpendis Th. 9, 32 rubr. 24 cibitum T^a | ulla] Th., nulla libri: διαρρήξῃ τὸν τάπρον B, ὁ στόμα ἢ τάπρον τοῦ Νεῖλου διαρρήξων BΣ: Graeci non confirmant lectionem ualla, sed potius aggeres ruptos fluentis usurpatis substituunt | fluentis T 25 praeterque om. T^a 26 reuerentiae C | propedomum T

tatem: consiliis et consortibus eius deportatione¹ constringendis, ita ut numquam supplicandi eis uel recipiendi ciuitatem uel dignitatem uel substantiam licentia tribuatur. D. x k. OCT. CONSTANTINOPOLI HONORIO VIII ET THEODOSIO III AA. CONSS.

a. 409

XXXVIII

R DE HIS QVI LATRONES VEL IN ALIIS CRIMINIBVS
REOS OCCVLTAVERINT R

- 1 IMPP. VALENTINIANVS VALENS ET GRATIANVS AAA. SIMPLICIO [Th. 9, 29, 1 B 60, 27, 3 VICARIO. Eos, qui se cum alieni criminis reo occultando eum sociarunt, par ipsos et
1 reos² poena expectet. Et latrones quisquis sciens susceperit uel offerre iudiciis [Th. 9, 29, 2 supersederit, supplicio corporali aut dispendio facultatum pro qualitate personae et iudicis 10 aestimatione plectatur. PP. ROMAE x k. APRIL. GRATIANO A. III ET EQVITIO CONSS. a. 374
- 2 IMP. MARCIANVS A. PALLADIO PP. Si qui latrones seu aliis criminibus [B 60, 27, 4 obnoxii in possessione degunt seu latitant, dominus possessionis, si praesto est, aut procuratores, si dominus abest, seu primates possessionis ultro eos offerant aut, si scientes hoc sponte non fecerint, conueniantur a ciuili officio, ut tradant prouinciali iudicio eos 15 qui requiruntur, prout iuris est sub examine iudicis arguendos et poenas post documenta congruas subituros. si uero exhibere eos domini uel procuratores aut primates possessionis distulerint, tunc ad detinendos eos a rectore prouinciae omnia ciuilia dirigantur auxilia.
- 1 Si autem propter multitudinem forte eorum, qui in praedio sunt, ciuile adminiculum sufficere non posse constiterit et memorati audaces exsecutoribus obiecerint manus uel alias 20 parere distulerint, tunc index prouinciae memor periculi sui a uiro deuoto tribuno seu primatibus militum qui in locis sunt auxilium postulet, ut per militarem manum correpti accusati sine damno atque laesione cuiuslibet legibus offerantur et conuicti poenas subeant competentes: non ignaro iudice, quod, si aduersus innocentes uel ob aliam causam praeter latronum uel aliorum nocentium inuestigationem militare auxilium postulauerit aut dispen- 25 diis addi prouinciales concesserit, commotione seuerissima, prout tua celsitudo iudicauerit, 1a ferietur. Tribuni etiam seu primates numerorum, qui in locis sunt, admoniti per litteras iudicis si adminiculum militare praebere noluerint, aut si ab ipsis militibus damna prouin-
- L (39) CR (38, 1 om. et 39, 1 R transponit R*) Q (incipit u. 12) T (ad u. 8...11)

¹ Oasensae deportationi Th. ² Eos qui secum a. cr. reos occultando sociarunt, par atque ipsos reos Th. (u. i.)

2 dignitate C | s. a. Th. Hal. 6 occultaue-
rint] T Th., occultaueit C, occultaueit R
7 imp. C, imp. LR | aa. CR 8 uicario] Th.,
om. libri | eos] si eos C | aliena L | reos
LRT Th. contra BΣ (κ.π.): ὅτινες ταυτοὺς
μετὰ τοῦ ὑπευθύνου τοῦ ἀλλοτρίου ἐγκλήματος
ἐκοινοποίησαν | eum] C cum BΣ (κ.π.) ἐν τῷ
κρύπτειν αὐτόν, eum eamue LRT, om. Th. |
sociauerint R, sociauerunt T | par ipsos et
reos poena (pena reos R) | ἴση αὐτοὺς καὶ τοὺς
ὑπευθύνους τιμωρία BΣ (κ.π.) 9 expectat LT |
offerre] eos ostendere R | iudicibus RT 10 et] C
Th. BΣ (κ.π.), om. LRT 11 existima-
tione R | plectatur] Th. cum BΣ (κ.π.) τιμω-
ρίσθω, plectetur libri | s. a. Th. 9, 29, 1
Hal. L | pp. ... cons. Th., d. x k. ap. L,
d. iii k. mart. romae merobaude ii et sa-
turnino coss. Hal. (ex Th. 9, 29, 2 loco addito
ex Egnatiano): in addendis gratiano a. iii
et equitio ex Egnatiano restituit 12 mar-
cus CR, mar. L, arch. Q | a. om. R | pp.
om. R | quis LC 13 obnoxium L | degant R,

denegant C | latitantes C, λανθάνουσιν B (κ.π.)
14 offerunt C | aut] ac aut L* | sciente C
15 hoc sponte om. Q* | fecerit CQ*, fecerunt R |
a] at R* 17 congruas R, congrua dett. cum
B (κ.π.): τῇ τιμωρίᾳ μετὰ τὰς διδασκαλίας τὰς
ἀρμοζούσας υποβληθέντων 18 eos om. R*
contra B (κ.π.) | ciuilia] ciuilia uel crimi-
nalia R* contra BΣ (κ.π.) 19 sin R | ciui-
lem L* C 21 parere] patefacere L' | per-
periculi C | deuoto] debito C 22 locis] locis
suis C contra B (κ.π.) | postulent C 23 ac-
cusatori L', accusata C, οἱ κατηγοροῦντες B
(κ.π.) | conuincti CR | subeant L, subeat R
24 ignaros C | innocentem LCO, κατὰ τὸν
μηδὲν πταισάντων B (κ.π.) | uel] N cum B
(κ.π.), et uel ut L, et uel C, et il' R, om. Q |
praeter] et pr. Q 25 innocentium inuesti-
gatione C 26 concesserint L* 27 tri-
bum Q* | etiam om. R contra B (κ.π.) | seu]
καὶ B (κ.π.) | numerorum] liberorum LC, τῶν
νομίων B 28 aut si] aut Q*